

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1600/2532

พนักงานอัยการจังหวัดระนอง

โจทก์

นายชายชาญหรือสิทธิรักษ์ เจียบุญชร

จำเลย

นายชายชาญหรือสิทธิรักษ์ เจียบุญชร

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับฎีกาเฉพาะความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ส่วนความผิดฐานมีและพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะนั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น จำเลยฎีกาขอให้ศาลรื้อการลงโทษเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาถึงรายละเอียดสภาพความผิดและสิ่งแวดล้อมหรือเหตุอื่นอันควรปรานีแก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ที่จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษในข้อหาฐานมีและพาอาวุธปืนนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 80)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,80 จำคุก 10 ปี จำเลยมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 6 ปี

8 เดือน ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวรุณปีนฯ มาตรา 7,72 วรรคสาม จำคุก 6 เดือน และตามมาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ วรรคสอง จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพตามพระราชบัญญัติอาวรุณปีนฯ ลงโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือนรวมจำคุกจำเลย 7 ปี 2 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาบางข้อดังกล่าว(อันดับ 77)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการที่จะรอกการลงโทษจำเลยในข้อหาที่จำเลยได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาวรุณปีนฯ หรือไม่ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการที่จะรอกการลงโทษจำเลยในข้อหาที่จำเลยได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาวรุณปีนฯ หรือไม่ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เจียร ผุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ